PERSONALWESEN · TAG 05

Der Arbeitsvertrag

Rechtsgrundlagen, Pflichten, Vertragsarten und Nachweisgesetz

Montag, 02.11.2026 · Ganztag

Dozent Can Siebert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

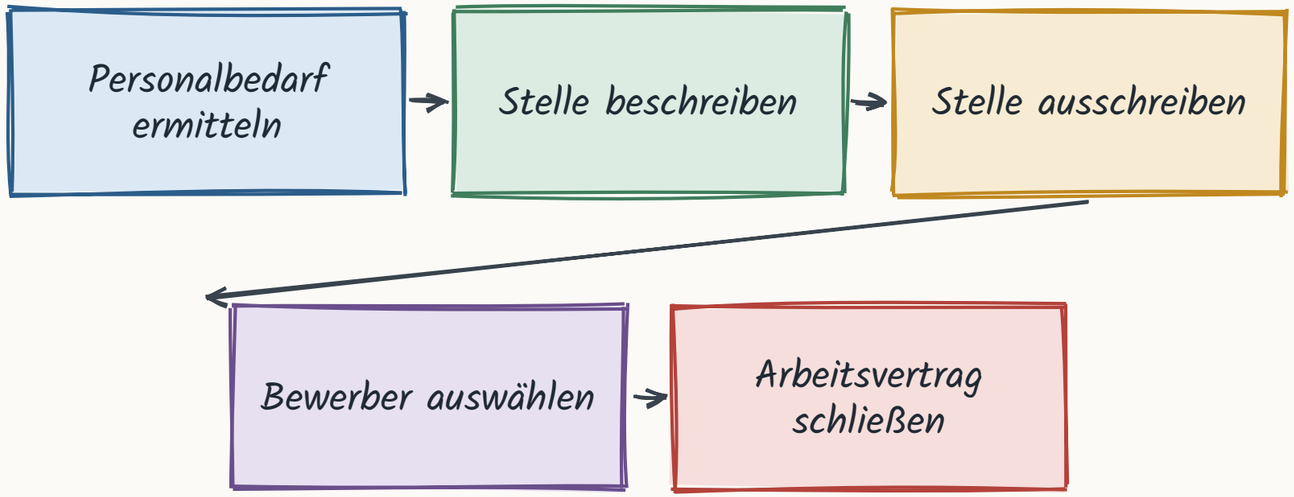
© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Unser Plan für heute

1. Kurze Wiederholung von Teil 1
2. Teil A Rechtsgrundlagen, Rangfolge und Vertragsschluss
3. Teil A Pflichten, Leistungsstörungen, Haftung, Wettbewerbsverbot
4. Teil B Vertragsarten, Befristung, Teilzeit und Minijob
5. Teil B Probezeit, Klauseln und Nachweisgesetz
6. Mustervertrag prüfen, Quiz und Aufgabenheft

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Rückblick Teil 1 im Überblick



- Teil 1 endete mit der Auswahl
- Heute folgt der Vertrag

Quelle: Ernst, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Wiederholung Ausschreibung und Auswahl

Stellenanzeige

- Neutral ausschreiben mit m/w/d
- Benachteiligungsverbot nach § 11 AGG
- Anspruch binnen 2 Monaten geltend machen
- Bewerberdaten nach Datenschutz behandeln

Vorstellungsgespräch

- Fragen zu Qualifikation sind zulässig
- Schwangerschaft darf nicht erfragt werden
- Religion und Partei sind tabu
- Unzulässige Frage erlaubt falsche Antwort

Quelle: § 11 AGG, § 15 Abs. 4 AGG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

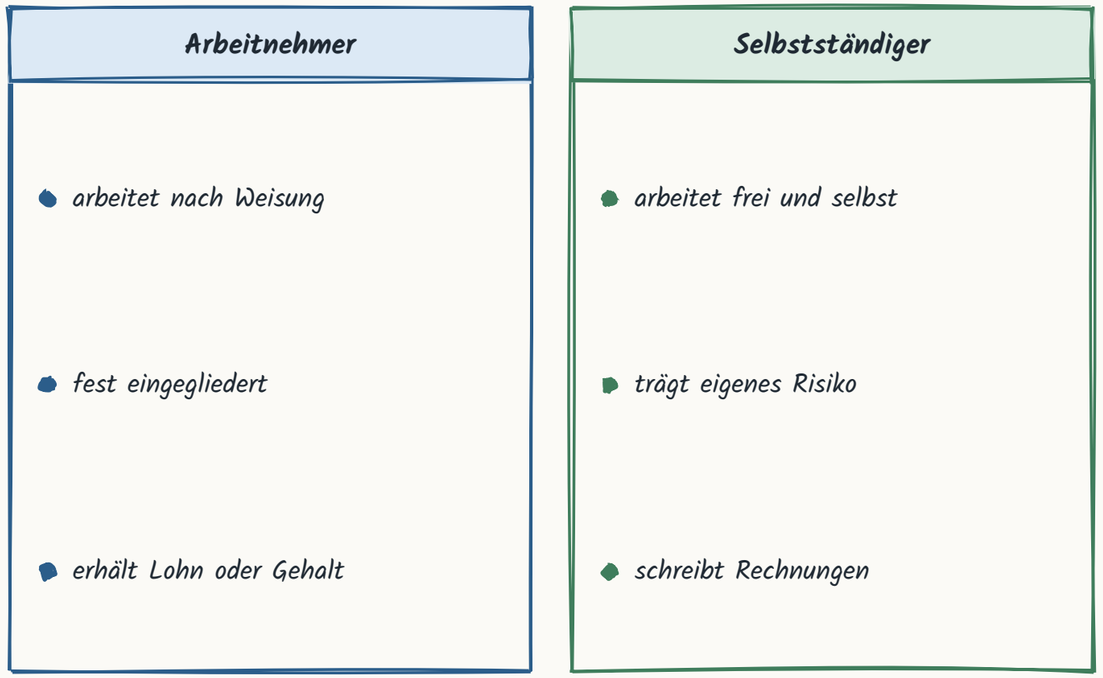
Teil A Rechtsgrundlagen, Pflichten und Leistungsstörungen

Welche Regeln gelten und was bei Störungen passiert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Was ist ein Arbeitsvertrag?

- Vertrag nach § 611a BGB
- Arbeit nach Weisung des Arbeitgebers
- Persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers
- Gegenleistung ist die vereinbarte Vergütung



Quelle: § 611a BGB

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Rangfolge der Rechtsquellen



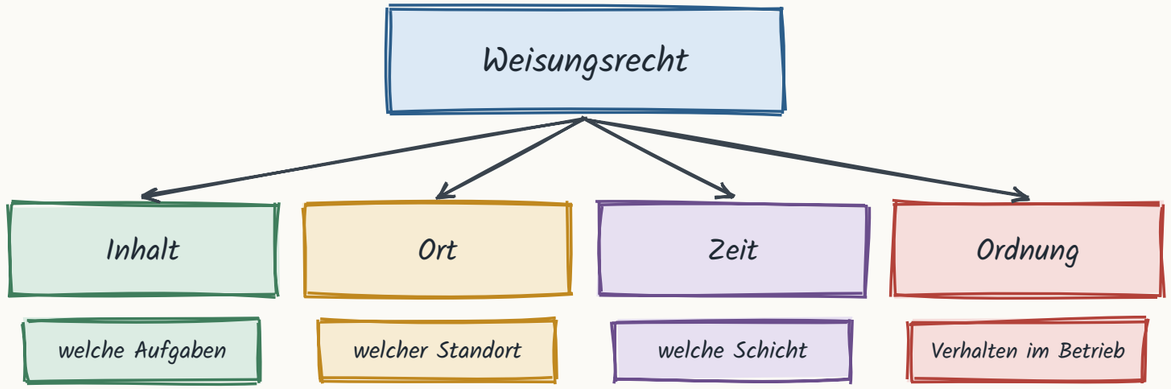
- Oben steht die stärkste Regel
- Untere Ebene darf obere nicht unterschreiten

Quelle: Ernst, 2026; § 4 Abs. 3 TVG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Das Weisungsrecht nach § 106 GewO

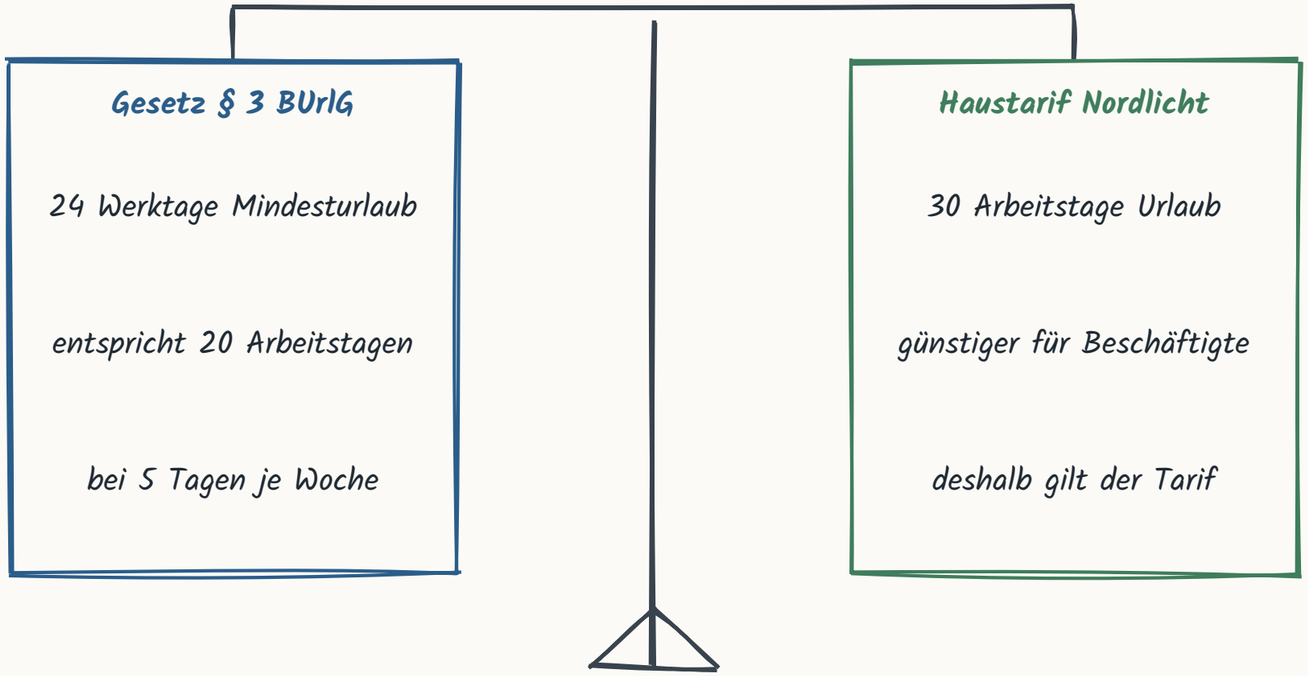
- Arbeitgeber bestimmt Inhalt, Ort und Zeit
- Entscheidung nach billigem Ermessen
- Grenzen durch Vertrag, Tarif und Gesetz
- Gilt auch für Ordnung im Betrieb



Quelle: § 106 GewO

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Das Günstigkeitsprinzip



- Günstigere Regel für den Arbeitnehmer gilt
- Rechtsgrundlage § 4 Abs. 3 TVG

Quelle: § 4 Abs. 3 TVG; § 3 BUrlG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Rangprinzip und Günstigkeitsprinzip

Merke

Merke

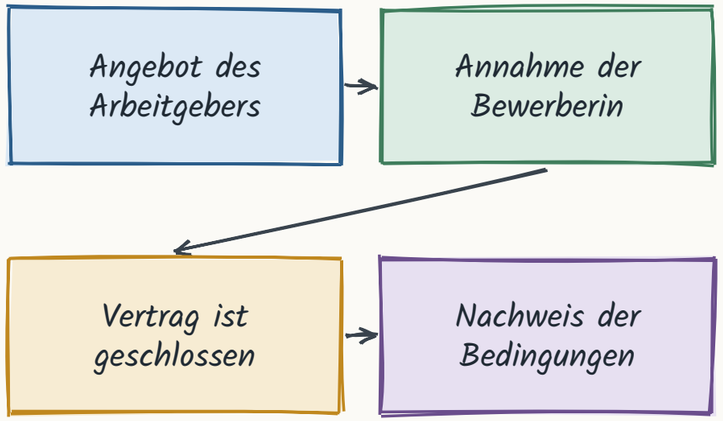
Rangprinzip bedeutet, die höhere Rechtsquelle geht der niedrigeren vor. Günstigkeitsprinzip bedeutet, eine niedrigere Rechtsquelle darf abweichen, wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger ist. Ein Arbeitsvertrag darf also mehr geben als Gesetz und Tarif, aber nie weniger.

Quelle: § 4 Abs. 3 TVG; Ernst, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Zustandekommen und Form

- Angebot und Annahme nach §§ 145 ff. BGB
- Grundsätzlich formfrei, auch mündlich gültig
- Befristung nur schriftlich, § 14 Abs. 4 TzBfG
- Nachweis der Bedingungen nach § 2 NachwG



Quelle: §§ 145 ff. BGB; § 14 Abs. 4 TzBfG; beck-aktuell, 2025

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Zusage am Telefon

Beispiel

Nordlicht Media sagt einem Mediengestalter am Telefon eine Stelle zu. Er nimmt sofort an. Die Befristung auf ein Jahr wird nur mündlich besprochen. Den Vertrag unterschreibt er erst nach drei Wochen Arbeit.

Frage	Antwort
Besteht ein Arbeitsvertrag?	Ja, mündlich wirksam geschlossen
Ist die Befristung wirksam?	Nein, Schriftform fehlte bei Beginn
Welche Folge hat das?	Vertrag gilt als unbefristet, § 16 TzBfG

Quelle: § 14 Abs. 4 TzBfG; § 16 TzBfG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Hauptpflichten

Arbeitnehmer	Arbeitgeber
Arbeitspflicht	Vergütungspflicht
persönlich, § 613 BGB	§ 611a Abs. 2 BGB
nach Weisung	pünktlich und vollständig

- Arbeit gegen Geld ist der Kern
- Beide Pflichten hängen voneinander ab

Quelle: § 611a BGB; § 613 BGB

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nebenpflichten

Arbeitnehmer

- Treuepflicht gegenüber dem Betrieb
- Verschwiegenheit über Geschäftsgeheimnisse
- Krankheit unverzüglich anzeigen, § 5 EFZG
- Schäden abwenden und melden

Arbeitgeber

- Fürsorgepflicht, § 618 BGB
- Beschäftigung und Gleichbehandlung
- Urlaub gewähren nach BUrlG
- Entgeltfortzahlung bis 6 Wochen, § 3 EFZG

Quelle: Ernst, 2026; § 618 BGB; § 3 EFZG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Pflichten zuordnen

Aufgabe

Ordnen Sie zu. Handelt es sich um eine Haupt- oder Nebenpflicht? Und wen trifft sie?

Fall aus der Nordlicht Gruppe	Pflicht
Nordlicht Shop überweist das Gehalt am Monatsende	?
Ein Disponent schweigt über Kundenpreise	?
Nordlicht Gesundheit stellt Hebehilfen bereit	?
Eine Reiseberaterin meldet sich morgens krank	?
Ein Mechatroniker repariert Kundenfahrzeuge	?

Lösung mit Taste L

Quelle: § 611a BGB; § 618 BGB; § 5 EFZG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Pflichten zuordnen

Aufgabe

Ordnen Sie zu. Handelt es sich um eine Haupt- oder Nebenpflicht? Und wen trifft sie?

Fall aus der Nordlicht Gruppe	Pflicht
Nordlicht Shop überweist das Gehalt am Monatsende	?
Ein Disponent schweigt über Kundenpreise	?
Nordlicht Gesundheit stellt Hebehilfen bereit	?
Eine Reiseberaterin meldet sich morgens krank	?
Ein Mechatroniker repariert Kundenfahrzeuge	?

Lösung

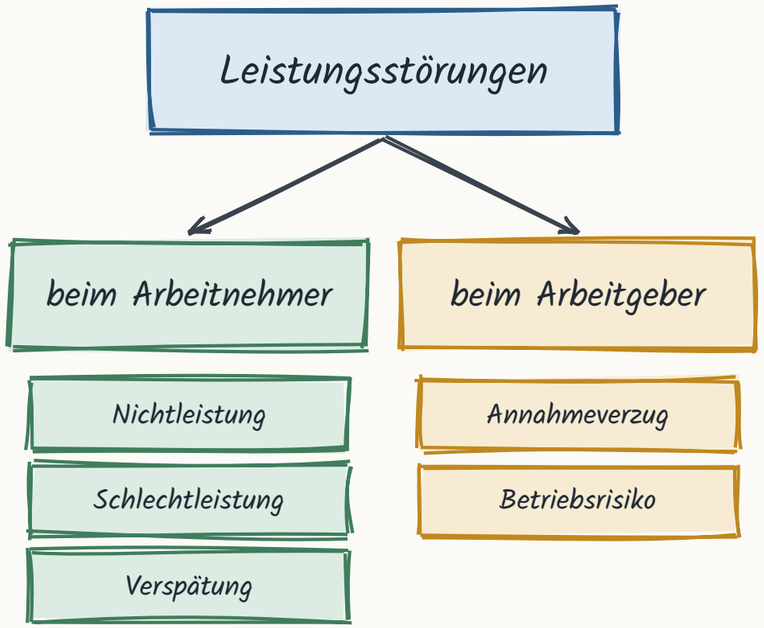
1. Hauptpflicht des Arbeitgebers, Vergütungspflicht nach § 611a Abs. 2 BGB. 2. Nebenpflicht des Arbeitnehmers, Verschwiegenheit als Teil der Treuepflicht. 3. Nebenpflicht des Arbeitgebers, Fürsorgepflicht nach § 618 BGB. 4. Nebenpflicht des Arbeitnehmers, Anzeigepflicht nach § 5 EFZG. 5. Hauptpflicht des Arbeitnehmers, Arbeitspflicht nach § 611a Abs. 1 BGB und § 613 BGB.

Quelle: § 611a BGB; § 618 BGB; § 5 EFZG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Leistungsstörungen im Überblick



- Störung heißt Pflicht nicht richtig erfüllt
- Folgen hängen von der Art ab

Quelle: § 326 BGB; § 615 BGB

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Leistungsstörungen in der Nordlicht Gruppe

Beispiel

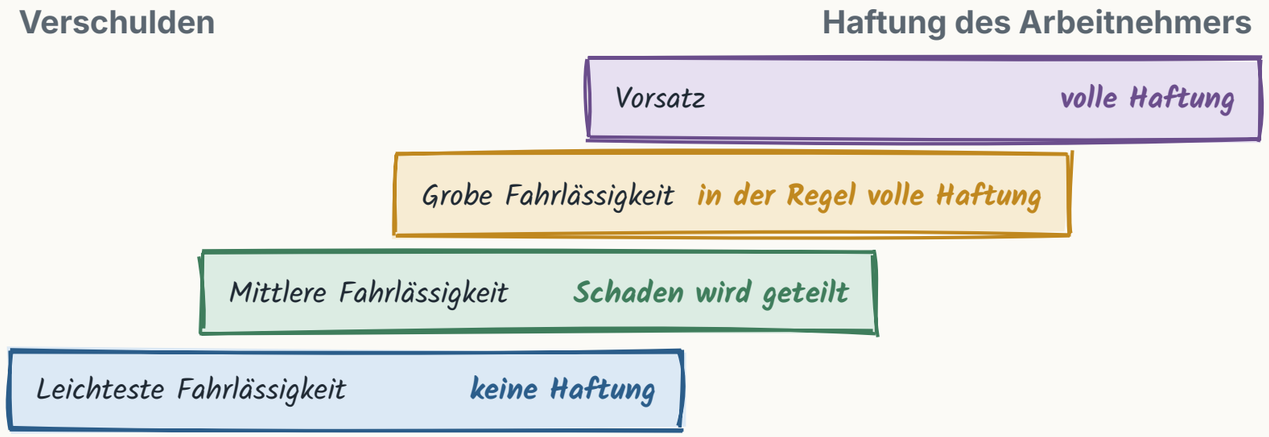
Vier Fälle aus vier Sparten zeigen die unterschiedlichen Folgen.

Störung	Fall	Folge
Nichtleistung	Shop-Mitarbeiter fehlt unentschuldigt	kein Lohn, Abmahnung möglich
Schlechtleistung	Lagerkraft kommissioniert falsch	Lohn bleibt, Schadensersatz möglich
Verspätung	Reiseberaterin kommt 2 Stunden zu spät	Lohn für 2 Stunden entfällt
Annahmeverzug	Studio wegen Wasserschaden geschlossen	Lohn wird weiter gezahlt

Quelle: § 326 Abs. 1 BGB; § 615 BGB

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Haftung des Arbeitnehmers



- Innerbetrieblicher Schadensausgleich nach BAG
- Beweislast trägt der Arbeitgeber, § 619a BGB

Quelle: § 619a BGB; Ernst, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Rechnen mit Leistungsstörungen

Aufgabe

a) Lena Brandt verdient bei Nordlicht Shop 3.200,00 Euro bei 38,5 Wochenstunden. Sie kommt einmal 2 Stunden zu spät. Wie hoch ist der Abzug? b) Ein Mitarbeiter der Werkstatt von Nordlicht Automobile verursacht mit mittlerer Fahrlässigkeit 6.000,00 Euro Schaden. Das Gericht teilt den Schaden hälftig. Wer trägt was?

Lösung mit Taste L

Quelle: § 326 Abs. 1 BGB; § 619a BGB

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Rechnen mit Leistungsstörungen

Aufgabe

a) Lena Brandt verdient bei Nordlicht Shop 3.200,00 Euro bei 38,5 Wochenstunden. Sie kommt einmal 2 Stunden zu spät. Wie hoch ist der Abzug? b) Ein Mitarbeiter der Werkstatt von Nordlicht Automobile verursacht mit mittlerer Fahrlässigkeit 6.000,00 Euro Schaden. Das Gericht teilt den Schaden hälftig. Wer trägt was?

Lösung

a) Monatsstunden = 38,5 mal 4,33 = 166,71 Stunden. Stundenlohn = 3.200,00 Euro geteilt durch 166,71 = 19,20 Euro. Abzug = 2 mal 19,20 Euro = 38,40 Euro. b) Mittlere Fahrlässigkeit führt zur Quotelung. Bei hälftiger Teilung trägt der Mitarbeiter 3.000,00 Euro und Nordlicht Automobile 3.000,00 Euro. Die Quote legt im Streitfall das Gericht nach den Umständen fest.

Quelle: § 326 Abs. 1 BGB; § 619a BGB

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Das Wettbewerbsverbot



- Nachvertraglich nur mit Entschädigung
- Regelung in §§ 74, 74a HGB

Quelle: § 60 HGB; § 74 HGB; § 74a HGB

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

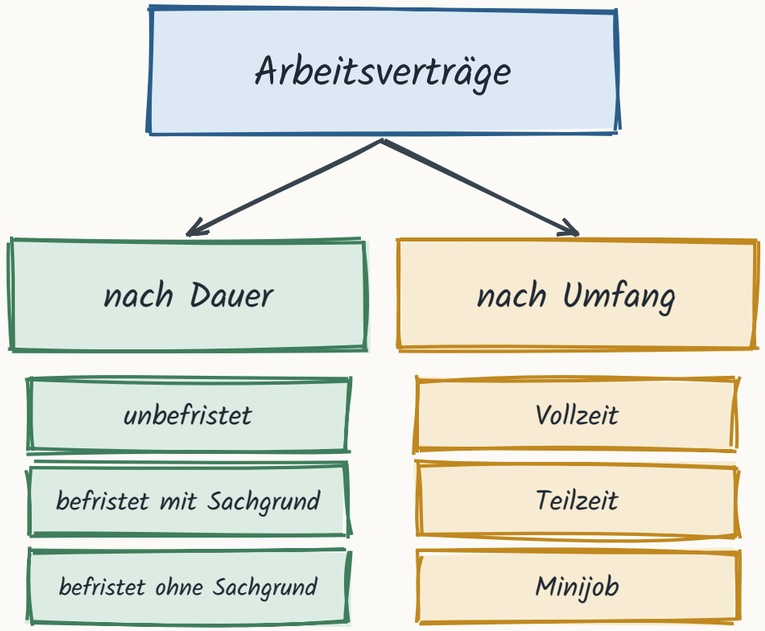
Teil B Arbeitsverträge

Vertragsarten, Klauseln und Nachweisgesetz

gestalten und prüfen

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Vertragsarten im Überblick



- Jeder Vertrag hat Dauer und Umfang
- Beide Merkmale sind frei kombinierbar

Quelle: § 3 TzBfG; Ernst, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Befristung mit und ohne Sachgrund

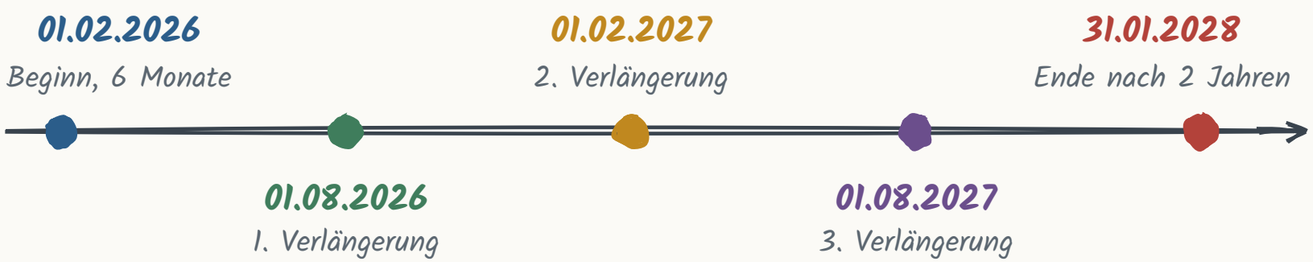
Mit Sachgrund	Ohne Sachgrund
Vertretung, z. B. Elternzeit	höchstens 2 Jahre
vorübergehender Bedarf	bis zu 3 Verlängerungen
Erprobung	keine Vorbeschäftigung
keine feste Höchstdauer	Neugründung bis 4 Jahre

- Sachgründe in § 14 Abs. 1 TzBfG
- Ohne Sachgrund nach § 14 Abs. 2 TzBfG

Quelle: § 14 Abs. 1 und 2 TzBfG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Befristung ohne Sachgrund am Zeitstrahl



- Verlängerung vor Ablauf schriftlich vereinbaren
- Inhalt bei Verlängerung unverändert lassen

Quelle: § 14 Abs. 2 TzBfG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Befristungen prüfen

Aufgabe

Prüfen Sie, ob die Befristung ohne Sachgrund zulässig ist.

Fall	Sachverhalt
1	Nordlicht Reisen stellt eine Reiseberaterin für 18 Monate ein, schriftlich vor Beginn.
2	Nordlicht Immobilien stellt einen früheren Mitarbeiter ohne Sachgrund für 1 Jahr wieder ein.
3	Nordlicht Shop will einen Vertrag nach 3 Verlängerungen und 22 Monaten ein viertes Mal verlängern.

Lösung mit Taste L

Quelle: § 14 Abs. 2 TzBfG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Befristungen prüfen

Aufgabe

Prüfen Sie, ob die Befristung ohne Sachgrund zulässig ist.

Fall	Sachverhalt
1	Nordlicht Reisen stellt eine Reiseberaterin für 18 Monate ein, schriftlich vor Beginn.
2	Nordlicht Immobilien stellt einen früheren Mitarbeiter ohne Sachgrund für 1 Jahr wieder ein.
3	Nordlicht Shop will einen Vertrag nach 3 Verlängerungen und 22 Monaten ein viertes Mal verlängern.

Lösung

Fall 1 ist zulässig, denn 18 Monate liegen unter 2 Jahren und die Schriftform ist eingehalten. Fall 2 ist unzulässig, weil eine Vorbeschäftigung beim selben Arbeitgeber besteht. Möglich wäre nur eine Befristung mit Sachgrund. Fall 3 ist unzulässig, weil höchstens 3 Verlängerungen erlaubt sind. Eine vierte Verlängerung führt zu einem unbefristeten Vertrag.

Quelle: § 14 Abs. 2 TzBfG

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Teilzeit nach dem TzBfG

- Kürzere Wochenarbeitszeit als vergleichbare Vollzeit
- Keine Benachteiligung, § 4 TzBfG
- Entgelt anteilig nach Arbeitszeit
- Anspruch auf Verringerung, § 8 TzBfG

Teilzeitentgelt geteilt durch Stunden mal 38,5

2.080 geteilt durch 25 mal 38,5 = 3.203,20 Euro

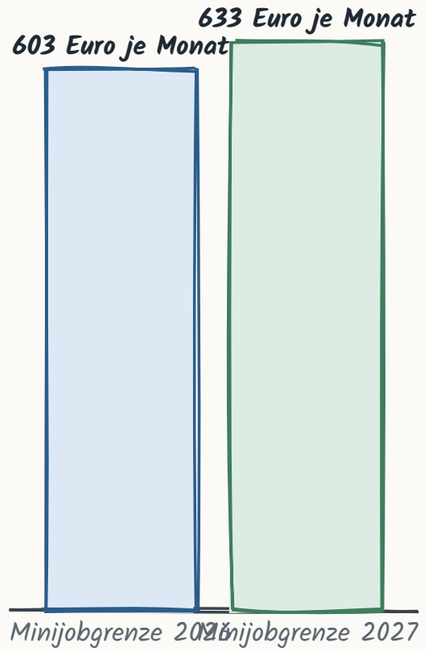
Beispiel Tobias Kröger, Nordlicht Logistik

Quelle: § 2 TzBfG; § 4 TzBfG; § 8 TzBfG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Der Minijob 2026 und 2027

- Grenze 2026 603 Euro je Monat
- Mindestlohn 2026 13,90 Euro je Stunde
- Ab 2027 633 Euro und 14,60 Euro
- Gleiche Rechte wie andere Beschäftigte



Quelle: § 8 SGB IV; Die Bundesregierung, 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Minijob bei Nordlicht Sport

Beispiel

Nordlicht Sport stellt eine Aushilfe für den Empfang ein. Der Verdienst soll 550 Euro im Monat betragen. Die Personalabteilung prüft Stunden und Rechte.

Prüfpunkt	Rechnung oder Ergebnis
Höchststunden bei 550 Euro	550 geteilt durch 13,90 = 39,57, also höchstens 39,5 Stunden
Höchststunden bei 603 Euro	603 geteilt durch 13,90 = 43,38, also höchstens 43 Stunden
Urlaub	anteilig wie Vollzeit, mindestens nach BUrlG
Krankheit	Entgeltfortzahlung nach EFZG
Rentenversicherung	pflichtig, Befreiung auf Antrag möglich

Quelle: Minijob-Zentrale, 2026; § 1 MiLoG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Probezeit und Wartezeit

Probezeit	Wartezeit
muss vereinbart werden	gilt automatisch
höchstens 6 Monate	6 Monate Beschäftigung
Kündigungsfrist 2 Wochen	danach Kündigungsschutz
§ 622 Abs. 3 BGB	§ 1 Abs. 1 KSchG

- Probezeit verkürzt nur die Kündigungsfrist
- Wartezeit entscheidet über den Kündigungsschutz

Quelle: § 622 Abs. 3 BGB; § 1 Abs. 1 KSchG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Probezeit richtig bemessen

Aufgabe

a) Nordlicht Gesundheit befristet einen Vertrag auf 12 Monate mit 4 Monaten Probezeit und Einarbeitungsplan. Ist das verhältnismäßig? b) Ein Vertrag ist auf 6 Monate befristet, die Probezeit beträgt ebenfalls 6 Monate. Bewerten Sie. c) In der Probezeit geht eine Kündigung am Freitag, 13.11.2026 zu. Wann endet das Arbeitsverhältnis?

Lösung mit Taste L

Quelle: § 15 Abs. 3 TzBfG; BAG, 2025

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Probezeit richtig bemessen

Aufgabe

a) Nordlicht Gesundheit befristet einen Vertrag auf 12 Monate mit 4 Monaten Probezeit und Einarbeitungsplan. Ist das verhältnismäßig? b) Ein Vertrag ist auf 6 Monate befristet, die Probezeit beträgt ebenfalls 6 Monate. Bewerten Sie. c) In der Probezeit geht eine Kündigung am Freitag, 13.11.2026 zu. Wann endet das Arbeitsverhältnis?

Lösung

a) Ja. Nach § 15 Abs. 3 TzBfG muss die Probezeit im Verhältnis zur Befristung und Tätigkeit stehen. Das BAG hat 4 Monate bei 12 Monaten Befristung mit Einarbeitungsplan als verhältnismäßig angesehen (BAG, 2025). b) In der Regel unverhältnismäßig, denn die Probezeit umfasst die gesamte Befristung (Hensche Rechtsanwälte, 2025). c) Die Frist beträgt 2 Wochen. Sie beginnt am Samstag, 14.11.2026, und endet am Freitag, 27.11.2026.

Quelle: § 15 Abs. 3 TzBfG; BAG, 2025

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Typische Klauseln im Arbeitsvertrag

- Tätigkeit, Arbeitsort und Versetzung
- Arbeitszeit und Überstunden
- Vergütung und Sonderzahlungen
- Urlaub, Verschwiegenheit und Nebentätigkeit
- Ausschlussfristen und Kündigung

Quelle: Ernst, 2026; § 307 BGB

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Wirksame und unwirksame Klauseln

In der Regel wirksam

- Versetzung innerhalb Hamburgs nach billigem Ermessen
- Verschwiegenheit über Geschäftsgeheimnisse
- Nebentätigkeit vorher anzeigen
- Probezeit von 6 Monaten

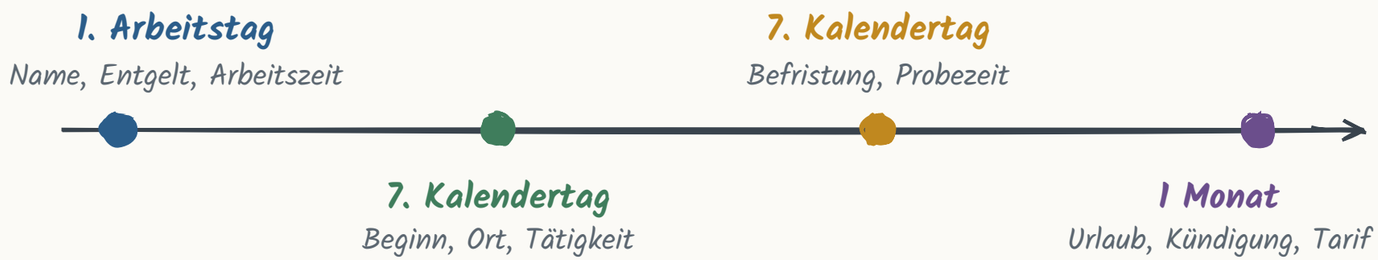
Unwirksam oder riskant

- Alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten
- Urlaub unter dem gesetzlichen Mindesturlaub
- Stundenlohn unter dem Mindestlohn
- Ausschlussfrist ohne Ausnahme für Mindestlohn

Quelle: § 307 BGB; § 3 MiLoG; § 13 BUrlG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Fristen nach dem Nachweisgesetz



- Nachweis ist Pflicht des Arbeitgebers
- Vertrag mit allen Angaben ersetzt den Nachweis

Quelle: § 2 NachwG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Pflichtangaben als Checkliste

- [x] Vertragsparteien und Beginn
- [x] Befristung und Probezeit
- [x] Arbeitsort und Tätigkeit
- [x] Entgelt, alle Bestandteile
- [x] Arbeitszeit und Überstunden
- [x] Urlaub und Fortbildung
- [x] Kündigung und Tarifvertrag

Quelle: § 2 Abs. 1 NachwG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Nachweis in Textform oder Schriftform

Beispiel

Seit 2025 ist der Nachweis auch in Textform erlaubt, zum Beispiel als PDF per E-Mail mit Empfangsbestätigung. Mareike Voss bereitet drei Einstellungen für den 01.12.2026 vor und entscheidet über die Form.

Sparte und Stelle	Form des Nachweises	Grund
Nordlicht Media, Mediengestalterin	Textform per E-Mail mit Empfangsbestätigung	Regelfall seit 2025
Nordlicht Logistik, Lagerkraft	Schriftform auf Papier	Branche nach § 2a SchwarzArbG
Nordlicht Immobilien, Kaufmann	Schriftform auf Papier	Arbeitnehmer verlangt Papier

Quelle: beck-aktuell, 2025; § 2a SchwarzArbG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Mustervertrag Nordlicht Shop prüfen

Aufgabe

Auszug aus dem Entwurf für die Stelle Sachbearbeitung Kundenservice, 3.200,00 Euro, 38,5 Stunden. Finden Sie sechs Fehler.

Klausel	Inhalt im Entwurf
§ 1 Beginn	01.12.2026, befristet ohne Sachgrund für 30 Monate
§ 2 Probezeit	9 Monate, Kündigungsfrist 1 Woche
§ 3 Arbeitszeit	38,5 Stunden, alle Überstunden sind abgegolten
§ 4 Urlaub	18 Arbeitstage bei 5 Arbeitstagen
§ 5 Form	Unterschrift in der ersten Arbeitswoche
§ 6 Schluss	kein Hinweis auf Haustarif und Kündigungsverfahren

Lösung mit Taste L

Quelle: § 2 NachwG; § 14 TzBfG; § 622 BGB

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Mustervertrag Nordlicht Shop prüfen

Aufgabe

Auszug aus dem Entwurf für die Stelle Sachbearbeitung Kundenservice, 3.200,00 Euro, 38,5 Stunden. Finden Sie sechs Fehler.

Klausel	Inhalt im Entwurf
§ 1 Beginn	01.12.2026, befristet ohne Sachgrund für 30 Monate
§ 2 Probezeit	9 Monate, Kündigungsfrist 1 Woche
§ 3 Arbeitszeit	38,5 Stunden, alle Überstunden sind abgegolten
§ 4 Urlaub	18 Arbeitstage bei 5 Arbeitstagen
§ 5 Form	Unterschrift in der ersten Arbeitswoche
§ 6 Schluss	kein Hinweis auf Haustarif und Kündigungsverfahren

Lösung

1. Ohne Sachgrund höchstens 2 Jahre, § 14 Abs. 2 TzBfG. 2. Verkürzte Frist nur bei höchstens 6 Monaten Probezeit und dann 2 Wochen, § 622 Abs. 3 BGB. 3. Pauschale Abgeltung aller Überstunden ist intransparent, § 307 BGB. 4. Mindestens 20 Tage nach § 3 BUrlG, nach Haustarif 30 Tage. 5. Befristung muss vor Beginn schriftlich vereinbart sein, sonst unbefristet, §§ 14 Abs. 4, 16 TzBfG. 6. Hinweis auf Tarifvertrag und Kündigungsverfahren mit Klagefrist ist Pflichtangabe nach § 2 Abs. 1 NachwG.

Quelle: § 2 NachwG; § 14 TzBfG; § 622 BGB

Taste L zeigt die Lösung

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Quellen (1/3)

beck-aktuell. (2025, 28. April). *Kleine Schritte, aber in die richtige Richtung: Bürokratieentlastung im Arbeitsrecht*. Verlag C.H.Beck. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.beck-aktuell.de/heute-im-recht/rechtspolitik-gesetzgebung/buerokratieentlastung-arbeitsrecht-arbeitsvertraege-digital-arbeitszeugnisse-2025-04-28

Bundesarbeitsgericht. (2025). *Urteil vom 30. Oktober 2025, 2 AZR 160/24*. https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-160-24/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/agg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) (SchwarzArbG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/schwarzarbg_2004/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz) (MiLoG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/milog/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz) (NachwG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) (EFZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Quellen (2/3)

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz) (TzBfG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gewerbeordnung (GewO)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Handelsgesetzbuch (HGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Kündigungsschutzgesetz (KSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) (BUrlG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Viertes Buch, Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung (SGB IV)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Tarifvertragsgesetz (TVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tvg/

Die Bundesregierung. (2026, 21. September). *Mindestlohn jetzt bei 13,90 Euro*.

Ernst, Y. (2026). *Personalwirtschaft* (18., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Quellen (3/3)

Europäische Union. (2016). *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)*. Amtsblatt der Europäischen Union, L 119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Hensche Rechtsanwälte. (2025). *Angemessene Dauer einer Probezeit im befristeten Arbeitsverhältnis: BAG, Urteil vom 30.10.2025, 2 AZR 160/24*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.hensche.de/angemessene-dauer-einer-probezeit-im-befristeten-arbeitsverhaeltnis-bag-urteil-vom-30.10.2025-2-azr-160-24.html

Minijob-Zentrale. (2025, 16. Dezember; aktualisiert 2026, 24. April). *Minijob-Beiträge 2026. Arbeitgeber zahlen geringere Umlage U1*. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Das nehmen Sie mit

- Arbeitsvertrag nach § 611a BGB, grundsätzlich formfrei
- Rangfolge Gesetz bis Weisung, Günstigkeitsprinzip beachten
- Arbeit gegen Geld, ohne Arbeit kein Lohn
- Haftung gestuft nach dem Grad des Verschuldens
- Befristung schriftlich, ohne Sachgrund 2 Jahre, 3 Verlängerungen
- Nachweis am 1. Tag, am 7. Tag, nach 1 Monat

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.